

한국서부발전(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목	협상에 의한 계약업무처리기준 통합 운영 필요
소 관 부 서	♠♠처 ▼▼▼▼부
조 치 부 서	♠♠처 ▼▼▼▼부
구 분	사규 관리
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 국가계약법 이라 한다.) 시행령」 제43조, 제43조의2, 「계약예규」 ‘협상에 의한 계약체결기준’에 따라 물품·용역 계약 시 계약이행의 전문성·기술성·긴급성, 공공시설물의 안전성 및 그 밖에 국가안보 목적 등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가하여 협상적격자를 선정 한 후 협상절차를 통해 계약을 체결하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

우리 회사는 「국가계약법 시행령」 제43조, 제43조의2에 의한 협상에 의한 계약의 체결에 필요한 사항을 정하기 위하여 「계약업무처리기준」 제16장. ‘협상에 의한 계약 업무처리기준’을 운영하고 있으며, 이를 통해 입찰공고부터 제안서 평가, 협상적격자 선정, 가격 협상, 계약 체결까지 일련의 계약 과정 전반에 대하여 규정하고 있다. 그리고 기술능력 제안서 및 입찰가격에 대한 평가방법, 추정가

격 별 평가위원 구성방법, 수행실적 평가방법 등을 규정하고 있으며, 이 기준에서 정하지 않은 사항에 대해서는 기획재정부 「계약예규」, 조달청 「협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준」 등 관련 규정에서 정한 바에 의한다고 명시하고 있다.

또한 이와 별도로 우리 회사는 「국가계약법」 제43조, 제43조의 2에 의한 협상에 의한 계약에 관한 사항을 보다 구체적으로 정하기 위해 「용역계약 표준 심사기준」을 2017년 12월 제정하였으며, 2021년 6월 개정하여 현재 운영 중에 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 감사대상 기준 현재 사규 「계약업무처리기준」 ‘협상에 의한 계약 업무 처리기준’ 과 「용역계약 표준 심사기준」은 아래 표와 같이 제정 목적부터 타 법률 준용 관련 조항까지 상당 부분을 중복하여 기술하고 있는 것으로 확인되었다.

사규 간 중복 조항

조항	「계약업무처리기준」 ‘협상에 의한 계약체결기준’	「용역계약 표준 심사기준」
목적	「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “시행령”이라 한다) 제43조 및 제43조의2에 의한 협상에 의한 계약의 체결에 필요한 사항을 정함	「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “시행령”이라 한다) 제43조 제1항 및 제43조의2 제1항 각호의 사업에 대한 용역계약의 협상적격자 결정을 위한 심사기준을 정함
제안서 평가항목 및 배점 한도	경영상태, 수행실적 등 기술능력평가 80점 입찰가격평가 20점	경영상태, 수행실적 등 기술능력평가 80점 입찰가격평가 20점
입찰가격 평정산식	입찰가격 비율별 평정산식 기술	입찰가격 비율별 평정산식 기술
기술능력평가 평가방법	가) (생략) 나) 다음의 계약에 대한 기술능력 평가시 수행실적은 평가항목에서 제외한다. 단, 국민안전·보건·국가안보 등을 위해 실적평가가 불가피하다고 판단되는 경우에는 예외로 한다. 1. 추정가격이 고시금액 미만인 소규모 계약 2. 시행령 제26조제1항제5호사목의 제품이 속하는 세부품명에 대한 계약(지정 또는 승인시로부터 3년 이내에 한하며, 해당부분에 대하여만 실적평가를 제외함) (이하생략)	가) 다음의 계약에 대한 기술능력 평가시 수행실적은 평가항목에서 제외한다. 단, 국민안전·보건·국가안보 등을 위해 실적평가가 불가피하다고 판단되는 경우에는 예외로 한다. 1) 추정가격이 고시금액 미만인 소규모 계약 2) 시행령 제26조제1항제5호사목의 제품이 속하는 세부품명에 대한 계약(지정 또는 승인시로부터 3년 이내에 한하며, 해당부분에 대하여만 실적평가를 제외함) (이하생략)

사규 간 중복 조항

조항	「계약업무처리기준」 ‘협상에 의한 계약체결기준’	「용역계약 표준 심사기준」
협상적격자 및 협상순위의 선정	① 제8조 내지 제9조의 규정에 의한 제안서 평가결과 입찰가격이 해당 사업예산(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 이하인 자로서, 기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점한도의 85%이상인 자를 협상적격자로 선정한다. (개정 2020. 3. 5) ② 협상순서는 제1항의 규정에 따른 협상적격자의 기술능력평가 점수와 입찰가격평가점수를 합산하여 합산점수의 고득점순에 따라 결정한다. 다만, 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 기술능력의 세부 평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 한다. (이하생략)	① 제안서 평가결과 기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정한다. ② 협상순서는 제1항의 규정에 따른 협상적격자의 기술능력평가 점수와 입찰가격 평가점수를 합산하여 합산점수의 고득점 순에 따라 결정한다. 다만, 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 세부 평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 하며 동일 배점이 여러개인 경우 평가 기준표 상의 상위에 배치된 순서로 비교 한다. (이하생략)
타 법률 준용	이 기준에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령 및 기획재정부 계약예규, 조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준 등 관련 규정에서 정하는 바에 의함	이 기준에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령 및 기획재정부 계약예규, 조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준, 우리회사 사규 협상에 의한 계약 업무처리기준 등 관련 규정을 준용

또한, 「계약업무처리기준」 ‘협상에 의한 계약 업무처리기준’ 과 「용역계약 표준 심사기준」 는 관련 상위 법령인 조달청 ‘협상에 의한 계약 제안서평가 세부 기준’의 개정에 따른 현행화가 미흡한 것으로 확인되었다.(별첨 참조)

그리고 사규 간 상충 조항이 존재하거나 담당 부서가 다를 경우 이 또한 사규 및 담당부서를 일원화해야 하지만, 사규 「계약업무처리기준」 ‘협상에 의한 계약 업무처리기준’ 과 「용역계약 표준 심사기준」 의 경우 상기와 같이 중복·상충 조항이 다수 존재하는 것으로 확인되었다. 또한 「용역계약 표준 심사기준」 는 조달청 ‘협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준’과도 상충하는 조항이 존재하였다.

따라서 「국가계약법」 에서 규정하는 ‘협상에 의한 계약’과 관련한 사규의 현행화 및 담당 부서의 일원화가 필요한 실정이다.

관계부서 의견 및 검토 결과

♠♠처 ▼▼▼▼부 「계약업무처리기준」 담당자는 위 지적사항에 대해 공감하며, 향후 ‘협상에 의한 계약’과 관련된 사규를 「계약업무처리기준」으로 일원화하겠으며, 상위법령·기준 등과 비교 및 수시 모니터링을 통하여 미흡한 사항의 경우 보장·현행화해 나가겠다고 답변하였다.

조치할 사항

♠♠처장은 ‘협상에 의한 계약’과 관련하여 중복 또는 상이한 기준을 명시한 「계약업무처리기준」 ‘협상에 의한 계약 업무처리기준’과 「용역 계약 표준 심사 기준」을 일원화하시기 바라며, 상위법령·기준 등과 비교하여 현행화가 미흡한 조항은 보장하여 주시기 바랍니다. (개선요구)

[별첨] 사규 및 상위 법령 간 상충 조항

구 분	사규 「계약업무처리기준」 ‘협상에 의한 계약체결기준’	사규 「용역 계약 표준 심사기준」	상위 법령 및 기준
입찰가격 평점산식	가) 입찰가격을 예정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자에 대한 평가 $\text{평점} = \text{입찰가격평가배점한도} \times \left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{당해입찰가격}} \right)$ * 최저 입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, <u>입찰가격이 예정가격의 100분의 70미만일 경우에는 100분의 70으로 계산</u> * 당해 입찰가격 : 당해 평가대상자의 입찰가격 나) 입찰가격을 예정가격의 100분의 80 미만으로 입찰한 자에 대한 평가 $\text{평점} = \text{입찰가격평가배점한도} \times \left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{예정가격의80\%상당가격}} \right) + \left[2 \times \left(\frac{\text{예정가격의80\%상당가격} - \text{당해입찰가격}}{\text{예정가격의80\%상당가격} - \text{예정가격의70\%상당가격}} \right) \right]$ * 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, <u>입찰가격이 예정가격의 100분의 70미만일 경우에는 100분의 70으로 계산</u> * 당해입찰가격 : 당해 평가대상자의 입찰가격으로 하되, <u>입찰가격이 예정가격의 100분의 70미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여</u>	가) 입찰가격을 예정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자에 대한 평가 $\text{평점} = \text{입찰가격평가배점한도} \times \left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{해당입찰가격}} \right)$ * 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, <u>입찰가격이 예정 가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산</u> * 해당입찰가격 : 해당 평가대상자의 입찰가격 나) 입찰가격을 예정가격의 100분의 80 미만인 입찰한 자에 대한 평가 $\text{평점} = \text{입찰가격평가배점한도} \times \left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{예정가격의80\%상당가격}} \right) + \left[2 \times \left(\frac{\text{예정가격의80\%상당가격} - \text{해당입찰가격}}{\text{예정가격의80\%상당가격} - \text{예정가격의60\%상당가격}} \right) \right]$ * 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, <u>입찰가격이 예정 가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산</u> * 해당입찰가격 : 해당평가 대상자의 입찰가격으로 하되, <u>입찰가격이 예정가격의 100분의 60미만일 경우 배점한도의 30% 해당 평점 부여</u>	[계약예규 ‘협상에 의한 계약체결기준’] 가) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자에 대한 평가 $\text{평점} = \text{입찰가격평가배점한도} \times \left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{해당입찰가격}} \right)$ * 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, <u>입찰가격이 추정가격의 100분의 70미만일 경우에는 100분의 70으로 계산</u> * 해당입찰가격 : 해당 평가대상자의 입찰가격 나) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 미만인 입찰한 자에 대한 평가 $\text{평점} = \text{입찰가격평가배점한도} \times \left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{추정가격의80\%상당가격}} \right) + \left[2 \times \left(\frac{\text{추정가격의80\%상당가격} - \text{해당입찰가격}}{\text{추정가격의80\%상당가격} - \text{추정가격의70\%상당가격}} \right) \right]$ * 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, <u>입찰가격이 추정가격의 100분의 70미만일 경우에는 100분의 70으로 계산</u> * 해당입찰가격 : 해당평가대상자의 입찰가격으로 하되, <u>입찰가격이 추정가격의 100분의 70미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여</u>
원가절감의 적정성 평가	적정성 평가 대상: 해당 사업예산(예정가격을 작성한 경우는 예정가격)의 <u>100분의 70 이상 100분의 80 미만의 금액</u>으로서 계약부서의 장 또는 계약담당자가 사업의 내용 및 계약의 성격을 고려하여 결정한 금액(기준금액) 미만으로 입찰한 자	적정성 평가 대상: 해당 사업예산(예정가격을 작성한 경우는 예정가격)의 <u>100분의 60 이상 100분의 80 미만의 금액</u>으로서 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 사업의 내용 및 계약의 성격을 고려하여 결정한 금액(기준금액) 미만으로 입찰한 자	[계약예규 ‘협상에 의한 계약체결기준’] 적정성 평가 대상: 해당 사업예산(예정가격을 작성한 경우는 예정가격)의 <u>100분의 70 이상 100분의 80 미만의 금액</u>으로서 각 중앙관서의 장 또는 계약담당 공무원이 사업의 내용 및 계약의 성격을 고려하여 결정한 금액(기준금액) 미만으로 입찰한 자

구 분	사규 「계약업무처리기준」 ‘협상에 의한 계약체결기준’			사규 「용역 계약 표준 심사기준」			상위 법령 및 기준																																	
수행실적 평가	<table><tr><th colspan="2">평가항목</th><th>평가등급</th></tr><tr><td rowspan="5">해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업 수행실적 비율 [합산 금액기준]</td><td>동등 이상 사업</td><td>A. 100%이상 B. 70%이상~100%미만 C. 40%이상~70%미만 D. 10%이상~40%미만 E. 10%미만</td></tr><tr><td>유사 사업</td><td>A. 100%이상 B. 70%이상~100%미만 C. 40%이상~70%미만 D. 10%이상~40%미만 E. 10%미만</td></tr></table>			평가항목		평가등급	해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업 수행실적 비율 [합산 금액기준]	동등 이상 사업	A. 100%이상 B. 70%이상~100%미만 C. 40%이상~70%미만 D. 10%이상~40%미만 E. 10%미만	유사 사업	A. 100%이상 B. 70%이상~100%미만 C. 40%이상~70%미만 D. 10%이상~40%미만 E. 10%미만	<table><tr><th>평가항목</th><th>평가등급</th><th>평점</th></tr><tr><td rowspan="5">동등, 유사 사업 수행실적 (최근 0년간)</td><td>A. 100%이상</td><td>배점의 100%</td></tr><tr><td>B. 70%이상~100% 미만</td><td>배점의 92.5%</td></tr><tr><td>C. 40%이상~70% 미만</td><td>배점의 85.0%</td></tr><tr><td>D. 10%이상~40% 미만</td><td>배점의 77.5%</td></tr><tr><td>E. 10% 미만</td><td>배점의 70.0%</td></tr></table> ○ 입찰공고일 기준 최근 X년(3년, 5년, 10년 등) 이내에 용역 수행실적 ※ 용역의 목적 및 특성에 따라 발주부서장은 실적 인정 기간을 선정한다.			평가항목	평가등급	평점	동등, 유사 사업 수행실적 (최근 0년간)	A. 100%이상	배점의 100%	B. 70%이상~100% 미만	배점의 92.5%	C. 40%이상~70% 미만	배점의 85.0%	D. 10%이상~40% 미만	배점의 77.5%	E. 10% 미만	배점의 70.0%	[조달청 ‘협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준’] <table><tr><th>평가등급</th><th>평점</th></tr><tr><td>100% 이상</td><td>배점의 100%</td></tr><tr><td>70% 이상 ~ 100% 미만</td><td>배점의 90%</td></tr><tr><td>40% 이상 ~ 70% 미만</td><td>배점의 80%</td></tr><tr><td>40% 미만</td><td>배점의 70%</td></tr></table> ○ 해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행실적(금액 기준)을 합산 적용. 단, 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간 사업수행실적을 합산 적용 ※ 사규에 수행실적평가에 관한 내용을 규정하였으므로 상기 내용은 참고사항임		평가등급	평점	100% 이상	배점의 100%	70% 이상 ~ 100% 미만	배점의 90%	40% 이상 ~ 70% 미만	배점의 80%	40% 미만	배점의 70%
				평가항목		평가등급																																		
해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업 수행실적 비율 [합산 금액기준]	동등 이상 사업	A. 100%이상 B. 70%이상~100%미만 C. 40%이상~70%미만 D. 10%이상~40%미만 E. 10%미만																																						
	유사 사업	A. 100%이상 B. 70%이상~100%미만 C. 40%이상~70%미만 D. 10%이상~40%미만 E. 10%미만																																						
	평가항목	평가등급	평점																																					
	동등, 유사 사업 수행실적 (최근 0년간)	A. 100%이상	배점의 100%																																					
		B. 70%이상~100% 미만	배점의 92.5%																																					
C. 40%이상~70% 미만		배점의 85.0%																																						
D. 10%이상~40% 미만		배점의 77.5%																																						
E. 10% 미만		배점의 70.0%																																						
평가등급	평점																																							
100% 이상	배점의 100%																																							
70% 이상 ~ 100% 미만	배점의 90%																																							
40% 이상 ~ 70% 미만	배점의 80%																																							
40% 미만	배점의 70%																																							
SW사업용역 기술능력 세부 평가방법 (하도급)	해당사항 없음			○ 「소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침」에 따른 하도급 사전승인 및 입찰·계약체결 시 하도급계획서 제출 의무화 ○ 하도급 계약의 승인을 신청하는 경우 「소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침」의 ‘하도급계약의 적정성판단 세부기준’에 따라 적정성 여부 판단			○ 「소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침」의 폐지(2020.12.24.) 및 관련조항의 「소프트웨어사업의 계약 및 관리감독에 관한 지침」으로의 이관																																	
SW사업용역 하도급계약 적정성 판단 세부기준	해당사항 없음			IV. 기타 <table><tr><td rowspan="2">가점 (최대 5점)</td><td>① 최근 3년간 하수급인이 유효기간 내에 있는 소프트웨어 관련 인증을 획득한 경우(가점 2점) ※ 소프트웨어 관련 인증 소프트웨어프로세스(SP), 소프트웨어 품질인증(OS 1등급, 2등급), 정보보호시스템인증(CC), 국가정보원 검증/지정, 신기술인증(NET), 신제품인증(NFP) 등 국가인증 및 국제표준인증 등</td></tr><tr><td>② 최근 3년간 하수급인의 정부지자체공공기관 수상경력(회당 1점)</td></tr></table>			가점 (최대 5점)	① 최근 3년간 하수급인이 유효기간 내에 있는 소프트웨어 관련 인증을 획득한 경우(가점 2점) ※ 소프트웨어 관련 인증 소프트웨어프로세스(SP), 소프트웨어 품질인증(OS 1등급, 2등급), 정보보호시스템인증(CC), 국가정보원 검증/지정, 신기술인증(NET), 신제품인증(NFP) 등 국가인증 및 국제표준인증 등	② 최근 3년간 하수급인의 정부지자체공공기관 수상경력(회당 1점)	[소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침] IV. 기타 <table><tr><td rowspan="3">가점 (최대 5점)</td><td>① 최근 3년간 하수급인이 유효기간 내에 있는 소프트웨어 관련 인증을 획득한 경우(가점 2점) ※ 소프트웨어 관련 인증 소프트웨어프로세스(SP), 소프트웨어 품질인증(OS 1등급, 2등급), 정보보호시스템인증(CC), 국가정보원 검증/지정, 신기술인증(NET), 신제품인증(NFP) 등 국가인증 및 국제표준인증 등</td></tr><tr><td>② 최근 3년간 하수급인의 정부지자체공공기관 수상경력(회당 1점)</td></tr><tr><td>③ (재)하도급 계약 시 제20조 제3항 각 호에 따른 표준계약서를 활용하는 경우(가점 1점)</td></tr></table>		가점 (최대 5점)	① 최근 3년간 하수급인이 유효기간 내에 있는 소프트웨어 관련 인증을 획득한 경우(가점 2점) ※ 소프트웨어 관련 인증 소프트웨어프로세스(SP), 소프트웨어 품질인증(OS 1등급, 2등급), 정보보호시스템인증(CC), 국가정보원 검증/지정, 신기술인증(NET), 신제품인증(NFP) 등 국가인증 및 국제표준인증 등	② 최근 3년간 하수급인의 정부지자체공공기관 수상경력(회당 1점)	③ (재)하도급 계약 시 제20조 제3항 각 호에 따른 표준계약서를 활용하는 경우(가점 1점)																									
가점 (최대 5점)	① 최근 3년간 하수급인이 유효기간 내에 있는 소프트웨어 관련 인증을 획득한 경우(가점 2점) ※ 소프트웨어 관련 인증 소프트웨어프로세스(SP), 소프트웨어 품질인증(OS 1등급, 2등급), 정보보호시스템인증(CC), 국가정보원 검증/지정, 신기술인증(NET), 신제품인증(NFP) 등 국가인증 및 국제표준인증 등																																							
	② 최근 3년간 하수급인의 정부지자체공공기관 수상경력(회당 1점)																																							
가점 (최대 5점)	① 최근 3년간 하수급인이 유효기간 내에 있는 소프트웨어 관련 인증을 획득한 경우(가점 2점) ※ 소프트웨어 관련 인증 소프트웨어프로세스(SP), 소프트웨어 품질인증(OS 1등급, 2등급), 정보보호시스템인증(CC), 국가정보원 검증/지정, 신기술인증(NET), 신제품인증(NFP) 등 국가인증 및 국제표준인증 등																																							
	② 최근 3년간 하수급인의 정부지자체공공기관 수상경력(회당 1점)																																							
	③ (재)하도급 계약 시 제20조 제3항 각 호에 따른 표준계약서를 활용하는 경우(가점 1점)																																							